



CONVENTION DE PARTENARIAT

L'AFRICAIN VIE BENIN / PADME S.A

N°/2026/L'AFRICAIN VIE

« PADME COMPTE PARRAINE & PADME OBSEQUES ALAFIA »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société pour la Promotion et l'Appui au développement de Micro-Entreprises (PADME S.A.), société anonyme au capital de cent millions (100 000 000) francs CFA, immatriculée au RCCM de Cotonou sous le numéro RB/COT/21 B 28981, Institution de Micro Finance (IMF) assujettie à la loi n° 2025-14 du 02 juillet 2025 portant réglementation de la microfinance en République du Bénin, agréé par Arrêté Année 2022 N°1170-C/MEF/DC/SGM/ANSSFD/DAR/115 SGG22 du 23 mai 2022 du Ministre de l'Économie et des Finances et inscrit dans le registre des agréments des SFD sous le numéro A.22.0132.L., ayant son siège social à Jéricho Nord, Parcelle 226 F, Immeuble PADME, N° IFU 3202112446614, Tél : (229) 21 32 48 02/21 32 48 66, représentée par sa Directrice Générale, Madame Gnundéwé Christel YEBE, agissant en qualité de Directrice Générale, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, ou tout ayant droit lui succédant valablement.

Ci-après désignée le « SOUSCRIPTEUR » ou « PADME », d'une part ;

Et

L'AFRICAIN VIE BENIN, Société Anonyme avec Conseil d'Administration au capital de trois milliards (3.000.000.000) de Francs CFA, immatriculée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de Cotonou sous le n° 07 B 1518. Entreprise régie par le code des Assurances CIMA Siège social : Lot 19 Patte d'Oie, 01 BP 2040 Cotonou Bénin, représentée par Monsieur Hervé TCHIAKPE, Directeur Général, agissant en qualité, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'effet des présentes, ou tout ayant droit lui succédant valablement.

Ci-après désignée « L'Assureur », d'autre part ;

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Territorialité

La présente Convention est régie par le CODE des Assurances des Etats Membres de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances (CIMA) et les lois et les décrets en vigueur en République du BENIN, applicables aux entreprises et contrats d'Assurances.

SOMMAIRE

CONDITIONS GENERALES

Définitions

PARTIE 1 : COMPTE PARRAINE

TITRE I : GENERALITES

Article 1 : Objet de la convention d'assurance

Article 2 : Effet, durée, résiliation

Article 3 : Concertation Préalable

Article 4 : Prescription

TITRE II : ADHERENTS ET BENEFICIAIRES

Article 5 : Adhérents

Article 6 : Demande d'adhésion à l'assurance Groupe

Article 7 : Déclaration et exactitude des informations

Article 8 : Admission à l'assurance Groupe

Article 9 : Bénéficiaire d'assurance

Article 10 : Information de l'adhérent

TITRE III : GARANTIES

Article 11 : Risques garantis

Article 12 : Exclusions

Article 13 : Capitaux garantis

Article 14 : Point de départ et durée des garanties

Article 15 : Cessation des garanties

TITRE IV : REGLEMENTS

Article 16 : Déclaration des sinistres

Article 17 : Contrôle des sinistres

Article 18 : Pièces à fournir

Article 19 : Règlement du sinistre

TITRE V : PRIMES ET COMMISSIONS

Article 20 : Paiement des primes

Article 21 : Non Paiement des primes

Article 22 : Commissions

TITRE VI : CONFIDENTIALITE ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 23: Données Personnelles

Article 24 : Confidentialité

Article 25 : Droit Applicable

Article 26 : Règlement des Litiges

Article 27 : Election de domicile

PARTIE 2 : OBSEQUES ALAFIA

TITRE I- GENERALITES

Article 1 : Objet de la convention

Article 2 : Définitions des responsabilités

Article 3 : Caractéristiques du produit

Article 4: Durée, effet et dénonciation

Article 5 : Réseau de distribution et Animation du réseau

TITRE II- OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 6 : Mode de fonctionnement du système

Article 7 : Fausse déclaration

Article 8 : Reglement des primes

Article 9: Transmission des documents

TITRE III- DECLARATION DES SINISTRES

Article 10: Déclaration des sinistres

Article 11: Pieces à fournir

Article 12 : Règlement des Sinistres

TITRE IV- REMUNERATION -MODIFICATION - COMMUNICATION

Article 13 : Rémunération de PADME S.A

Article 14 : Résiliation et modification

Article 15 : Règlement des litiges

Article 16 : Communication

Article 17 : Election de domicile

CONDITIONS GENERALES

DEFINITIONS

Accident : Tout atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l'adhérent et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ;

Adhérent : Client de PADME S.A, titulaire d'un compte chèques ou d'un compte d'épargne et qui a adhéré à la présente convention d'assurance. L'adhérent est couvert par les dispositions de la présente convention d'assurance en contrepartie des primes payées par l'intermédiaire de PADME S.A.

Bénéficiaire d'assurance : Personne physique ou morale à qui sera versé le capital garanti par les dispositions de la présente convention d'assurance en cas de survenance des risques couverts

Invalidité Absolue et Définitive : Est en état d'Invalidité Absolue et Définitive, tout adhérent inapte à tout travail et définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer un revenu et est dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

COMPTE PARRAINE

TITRE I - GENERALITES

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION D'ASSURANCE

La présente Convention d'Assurance Groupe Décès est souscrite par PADME S.A au profit de ses clients personnes physiques titulaires d'un compte courant ou d'épargne ouverts dans ses livres ou bénéficiaires de produits de crédit proposés par PADME S.A conformément à la réglementation applicable aux institutions de microfinance.

Article 2 : EFFET, DUREE, RESILIATION

1° Effet

La présente Convention prend effet à la date indiquée aux conditions particulières.

2° Durée - Renouvellement

La présente convention est souscrite pour une durée expirant le 31 Décembre suivant la date d'effet. Elle se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction, le 01 Janvier de chaque année.

3° Dénonciation – Résiliation

La convention ne peut prendre fin, en cas de dénonciation, qu'à l'expiration d'une année civile. Cette dénonciation, signifiée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, entraîne la cessation des effets de l'Assurance Groupe pour PADME S.A et les adhérents selon les dispositions prévues à l'article 15 de la présente convention.

Article 3 : CONCERTATION PREALBLE

La présente convention étant conclue de bonne foi, L'AFRICAINNE VIE et PADME S.A s'engagent à rechercher, dans un esprit de coopération et de partenariat, une solution amiable à toute difficulté relative à l'interprétation, à l'exécution ou à l'application de la présente convention.

À cet effet, la partie qui estime qu'un différend existe en informe l'autre par écrit en exposant les faits et les points litigieux. Les parties disposent alors d'un délai de trente (30) jours pour se rencontrer ou échanger en vue de parvenir à un règlement amiable.

À défaut d'accord dans ce délai, le différend sera traité conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente convention.

Article 4 : PRESCRIPTION

Toute action dérivant de la présente Convention est prescrite par deux (02) ans à compter de l'événement qui y donne naissance conformément à l'article 28 du Code CIMA.

Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte de la Contractante, la prescription est portée à dix (10) ans.

TITRE II – ADHERENTS ET BENEFICIAIRES

Article 5 : ADHERENTS

La présente convention est applicable aux personnes physiques titulaires de comptes courant ou d'épargne ou bénéficiaires d'un produit de crédit éligible défini aux conditions particulières, âgés de dix-huit ans (18) ans au moins et de soixante-quinze (75) ans au plus à la date d'adhésion.

Article 6 : DEMANDE D'ADHESION A L'ASSURANCE GROUPE

Chaque client éligible peut adhérer à la présente assurance dans les limites définies aux conditions particulières du produit concerné avec trois (3) souscriptions au plus par adhérent. Cependant pour les comptes joints chaque co-titulaire peut adhérer au contrat de manière individuelle.

Toute personne, pour être admise à l'assurance, doit donner son consentement par écrit et répondre à un questionnaire médical. Un bulletin individuel d'affiliation lui est fourni à cet effet.

Chaque adhérent peut être en outre soumis à un examen médical pratiqué par un médecin omnipraticien agréé par L'AFRICAIN VIE aux frais (limités au coût d'une visite simple) de L'AFRICAIN VIE.

Article 7 : DECLARATION ET EXACTITUDE DES INFORMATIONS

L'adhérent est tenu de répondre avec exactitude aux questions posées lors de son adhésion à l'assurance groupe et de fournir des informations sincères et complètes relatives à son état de santé et aux circonstances de nature à permettre à l'assureur d'apprécier le risque.

Conformément aux dispositions des articles 18 et 19 du Code CIMA, toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent ayant pour effet de modifier l'appréciation du risque par l'assureur entraîne la nullité de la garantie.

Lorsque l'omission ou la déclaration inexacte n'est pas intentionnelle, les conséquences sont celles prévues par l'article 19 du Code CIMA, notamment l'ajustement de la prime, la résiliation du contrat ou la réduction proportionnelle de l'indemnité due.

PADME S.A demeure responsable de l'exactitude des informations administratives qu'elle transmet à l'assureur dans le cadre de la gestion de la présente convention, sans pouvoir être tenue responsable des déclarations personnelles faites par l'adhérent.

Article 8 : ADMISSION A L'ASSURANCE GROUPE

L'AFRICAIN VIE se réserve expressément le droit de ne pas admettre à l'assurance les personnes dont l'état de santé n'a pas été jugé satisfaisant, à moins que les intéressés et PADME S.A n'acceptent, en accord avec L'AFRICAIN VIE des conditions dérogatoires aux dispositions de la présente assurance groupe, en ce qui concerne l'étendue des garanties, leur montant et le montant des primes.

L'AFRICAIN VIE s'engage à signifier à PADME S.A, dans un délai de quinze (15) jours après la réception des pièces composant le dossier d'affiliation d'un adhérent, sa décision de refuser la garantie ou de n'accepter l'affiliation de la personne intéressée qu'à certaines conditions.

Article 9 : BENEFICIAIRE D'ASSURANCE

En cas de décès de l'assuré, et lorsque celui-ci demeure redevable d'un crédit octroyé par PADME S.A, cette dernière est bénéficiaire irrévocable à concurrence du solde restant dû au jour du sinistre.

Le reliquat éventuel du capital garanti est versé aux bénéficiaires désignés par l'assuré conformément au bulletin d'adhésion.

Chaque adhérent désigne sur son bulletin d'adhésion le ou les bénéficiaires d'assurance en cas de décès. Par suite, il doit aviser par écrit, L'AFRICAIN VIE, de tout changement qu'il entend apporter à la désignation du ou des bénéficiaires d'assurance.

Lorsqu'un adhérent n'a pas désigné de bénéficiaire d'assurance, ou lorsque le ou les bénéficiaires d'assurance n'existent plus au jour de son décès, le capital est versé au conjoint non divorcé et non séparé de corps, à défaut aux enfants nés ou à naître de l'adhérent, à défaut aux héritiers.

Article 10 : INFORMATION DE L'ADHERENT

Conformément aux dispositions de l'article 98 du code CIMA, PADME S.A s'engage à :

- remettre à chaque adhérent un document établi par L'AFRICAIN VIE qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
- informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations.

PADME S.A veille à ce que l'adhésion soit libre, expresse et matérialisée par un consentement éclairé du client, recueilli sur support physique ou électronique conformément à la réglementation applicable.

TITRE III - GARANTIES

Article 11 : RISQUES GARANTIS

Tous les risques de décès et d'Invalidité Absolue et Définitive sont garantis ; sauf les exclusions énoncées à l'article 12 ci-après.

Article 12 : EXCLUSIONS

Sont garantis tous les cas de décès et d'invalidité absolue et définitive quelle qu'en soit la cause et le lieu, à l'exclusion de :

Risques exclus communs au Décès et à l'I.A. D

Les risques suivants ne sont pas couverts :

- suicide de l'assuré dans les deux premières années d'assurance
- conséquences des guerres civiles et guerres étrangères
- émeutes et mouvements populaires (sauf cas de légitime défense)
- actes de terrorisme ou de sabotage auxquels l'assuré aurait participé
- participation volontaire de l'assuré à une rixe
- épidémies et autres catastrophes reconnus comme telles par autorités publiques

- effets directs ou indirects de désintégration du noyau atomique, radiation, explosion, dégagement de chaleur d'origine nucléaire.

Dispositions spéciales :

Risques exclus spécifiques à la garantie IAD

- les conséquences d'accidents ou de maladies dont la première constatation médicale est antérieure à la date d'effet de l'adhésion et qui n'auraient pas été signalées à l'adhésion ainsi que celles ayant fait l'objet d'une exclusion mentionnée au certificat d'adhésion ;
- les conséquences d'accidents survenant alors que l'assuré conduisait en état d'ivresse ; l'usage de stupéfiants à des fins autres que médicales.
- l'invalidité absolue et définitive n'est pas couverte pendant les douze (12) premiers mois de l'assurance, sauf si elle résulte d'un accident.

Article 13 : CAPITAUX GARANTIS

1^{ère} Option

Age de 18 à 64 ans

LIBELLES	CAPITAL GARANTI (F CFA)	PRIME A PAYER / AN (F CFA)
Assuré	500.000	2.000

Age de 65 à 75 ans

LIBELLES	CAPITAL GARANTI (F CFA)	PRIME A PAYER / AN (F CFA)
Assuré	500.000	2.500

2^{ème} Option :

Age de 18 à 64 ans

LIBELLES	CAPITAL GARANTI (F CFA)	PRIME A PAYER / AN (F CFA)
Assuré	1.000.000	4.000

Age de 65 à 75 ans

LIBELLES	CAPITAL GARANTI (F CFA)	PRIME A PAYER / AN (F CFA)
Assuré	1.000.000	4.500

Le montant total des capitaux garantis au profit d'un même assuré ne peut excéder le plafond fixé aux conditions particulières, tous contrats et adhésions confondus.

Article 14 : POINT DE DEPART ET DUREE DES GARANTIES

Les garanties de la présente convention d'assurance sont offertes pour une durée d'un (1) an renouvelable par tacite reconduction et sont effectives, pour chaque adhérent, dès que sa demande d'admission a été acceptée comme mentionné à l'article.

Article 15 : CESSATION DES GARANTIES

Les garanties de la présente convention prennent fin le dernier jour du délai de grâce de quarante (40) jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée constituant une mise en demeure, si les primes dues en vertu de la présente convention ne sont pas payées à cette date.

Pour chaque adhérent, les garanties cessent lorsque le client perd la qualité de client éligible de PADME S.A ou lorsque les conditions particulières du produit concerné prévoient la fin de la couverture.

En cas de résiliation de la présente convention d'assurance dans les conditions énoncées à l'article 2, les garanties subsistent au profit des adhérents admis à l'assurance groupe avant la date de résiliation jusqu'au 31 décembre de l'année de résiliation.

TITRE IV – REGLEMENTS

Article 16 : DECLARATION DES SINISTRES

PADME S.A doit aviser par écrit L'AFRICAIN VIE de tout sinistre garanti par la présente convention dans un délai d'un (1) mois au plus tard à compter du jour où elle a pris connaissance du sinistre.

A cet effet, PADME S.A adresse à L'AFRICAIN VIE une déclaration de sinistre, fournie par cette dernière dans laquelle sont indiquées les renseignements à communiquer et les pièces à produire pour obtenir le règlement.

Article 17 : CONTROLE DES SINISTRES

En cas d'Invalidité Absolue et définitive de l'Adhérent, L'AFRICAIN VIE se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l'intéressé à toute expertise médicale qu'elle juge utile pour apprécier l'incapacité définitive au travail.

Les médecins et agents mandatés par L'AFRICAIN VIE, sous peine de déchéance de la garantie et de suspension des paiements de prestations en cours, doivent avoir un libre accès auprès de l'Adhérent.

Article 18 : PIECES A FOURNIR

Le paiement des sommes dues est subordonné à la remise des pièces suivantes :

En cas de décès

- la déclaration écrite par PADME S.A, du décès ;
- la copie de l'extrait d'acte de décès sécurisé de l'assuré ;
- la copie de l'extrait d'acte de naissance de l'Assuré ou de sa carte nationale d'identité ;
- le certificat de genre de mort, à défaut, l'attestation de décès signée du chef quartier ou du chef ;
du village avec la signature de deux (02) témoins ;
- un relevé de compte ou tout document établi par PADME S.A justifiant l'existence des engagements financiers de l'assuré au jour du sinistre ;
- la copie du bulletin Individuel d'adhésion ;
- la pièce d'identité des bénéficiaires désignés ;

En cas d'invalidité absolue et définitive

- le certificat médical précisant la date de survenance de l'invalidité absolue et définitive avec assistance définitive de tierce personne ;
- la copie certifiée conforme du bulletin d'adhésion ;
- l'attestation de la Contractante mentionnant le montant des sommes restant dues au titre de l'acte de prêt ou le relevé de compte indiquant le montant du découvert effectivement utilisé ;
- la carte nationale d'identité de l'assuré ou acte de naissance de l'assuré ;
- la copie du bulletin Individuel d'adhésion ;
- la pièce d'identité des bénéficiaires désignés ;
- l'état ressortant les engagements non honorés de l'assuré au jour du décès.

L'état d'invalidité doit être déclaré à l'assureur par l'intermédiaire de la Contractante au plus tard trois (03) mois après la fin de l'année civile du 75^{ème} anniversaire de l'assuré. Cette déclaration sera accompagnée du Certificat médical détaillé du médecin traitant de l'assuré.

Il est précisé que L'Assureur se réserve le droit de se livrer à toute enquête et de soumettre l'assuré à toute expertise médicale qu'ils jugeraient utile pour apprécier l'état d'invalidité ou pour contrôler cet état.

A défaut d'entente entre le médecin de l'assuré et celui des assureurs, ceux-ci s'adjoindront un troisième pour les départager.

Chaque partie supportera les frais et honoraires du médecin choisi par elle, ceux du tiers arbitre seront supportés par moitié par chacune des parties.

Article 19 : REGLEMENT DU SINISTRE

L'AFRICAIN VIE s'engage à régler les sinistres dans un délai de dix (10) jours suivant leur déclaration si les documents indiqués à l'article 18 sont fournis et ne suscitent aucune contestation.

Le montant des sommes dues est indivisible à l'égard de L'AFRICAIN VIE qui les règle au bénéficiaire, par l'intermédiaire de PADME S.A .

TITRE V – PRIMES ET COMMISSIONS

Article 20 : PAIEMENT DES PRIMES

Les primes annuelles d'assurance sont payables dès l'adhésion et à chaque renouvellement par l'intermédiaire de PADME S.A, sur le compte de L'AFRICAIN VIE ouvert à cet effet dans les livres de PADME S.A.

A cet effet, PADME S.A doit adresser mensuellement à L'AFRICAIN VIE, et au plus tard le 10 du mois suivant, à l'appui de la quittance de paiement des primes, un bordereau indiquant pour chaque adhérent :

- les noms, prénoms et date de naissance de l'adhérent ;
- le montant de la prime payée.

Article 21 : NON PAIEMENT DES PRIMES

A défaut de paiement des primes dues dans le mois qui suit leur échéance, les garanties sont suspendues, pour les personnes adhérentes quarante (40) jours après l'envoi à PADME S.A par L'AFRICAIN VIE d'une lettre recommandée constituant la mise en demeure.

Dix (10) jours après l'expiration de ce délai de quarante (40) jours, si les primes n'ont pas été payées, lesdites garanties sont suspendues de plein droit.

Article 22 : COMMISSIONS

Il est reversé à PADME S.A une commission d'apporteur d'affaires égale à 10% de la prime totale encaissée, nette de taxe et d'accessoires.

Ces commissions sont payées, au plus tard le 15 du mois suivant, par virement sur le compte bancaire communiqué par PADME S.A. à l'assureur lors de la déclaration mensuelle.

Des frais de gestion de 5% de la prime nette de taxes sont accordés au courtier et seront reversés par l'assureur au moment du paiement des commissions de PADME S.A.

Les commissions prévues au présent article sont versées dans le respect des dispositions du Code CIMA relatives à l'intermédiation en assurance ainsi que de la réglementation applicable aux systèmes financiers décentralisés.

TITRE VI : CONFIDENTIALITE ET REGLEMENT DES LITIGES

Article 23: DONNEES PERSONNELLES

PADME S.A et l'Assureur, s'engagent rigoureusement au respect de l'ensemble des obligations relatives à la protection des données personnelles, découlant de la loi N° 2017-20 du 20 Avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin, concernant les données à caractère personnel, dont les Parties ont pleinement connaissance.

Article 24 : CONFIDENTIALITE

Les documents ou renseignements fournis par les Parties sont confidentiels. Ils ne peuvent être utilisés par elles que pour les besoins du Contrat et ne peuvent faire l'objet d'aucune divulgation à des tiers ou à des membres du personnel de l'une ou l'autre des Parties non appelés à participer à l'exécution du Contrat, sauf si la divulgation est nécessaire en raison d'obligations légales ou réglementaires échappant au contrôle des Parties.

Sont également confidentiels tous les documents et toutes les informations dont les Parties auraient pu avoir connaissance dans le cadre de l'exécution du Contrat et en particulier celles relatives à l'organisation, aux activités, aux outils et méthodes de celles-ci ou émanant de tiers.

Par ailleurs, les Parties s'engagent à respecter et à imposer aux membres de leur personnel ou autres, cette obligation de confidentialité pendant toute la durée d'exécution du Contrat et après son expiration mais limitativement sur une durée de 02 ans, peu importe les motifs de rupture.

Les Parties ne sont toutefois pas responsables de la divulgation d'informations à condition d'en rapporter la preuve :

- Si celles-ci étaient déjà dans le domaine public au moment de leur divulgation ou ont été obtenues par d'autres sources non frauduleuses,
- Si la Partie concernée leur a retiré leur caractère confidentiel de façon expresse. Toutefois, une telle décision ne pourra en aucun cas porter sur des informations susceptibles d'avoir un impact sur les activités ou la réputation de l'autre Partie.

Article 25 : DROIT APPLICABLE

La présente convention est soumise au code CIMA et au droit béninois.

Article 26 : REGLEMENT DES LITIGES

Les Parties s'engagent à rechercher préalablement une solution amiable à tout différend né de l'interprétation, de l'exécution ou de la résiliation de la présente convention.

À défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification écrite du différend par la partie la plus diligente, les Parties conviennent de recourir à une médiation organisée par le Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CAMEC-CCIB).

En cas d'échec de la médiation dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine, le différend sera soumis à la juridiction compétente du ressort de la Cour d'Appel de Cotonou.

Toutefois, les Parties conservent la faculté de convenir expressément, par un accord distinct, de soumettre leur différend à l'arbitrage conformément au règlement du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin.

Article 27 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les Parties élisent domicile en leurs adresses respectives mentionnées en tête des présentes.

Fait en trois (03) originaux à Cotonou le

Pour PADME S.A

Pour L'AFRICAIN VIE BENIN

Gnundéwé Christel YEBE

Directeur Général

Hervé TCHIAKPE

Directeur Général

OBSEQUES ALAFIA

TITRE I- GENERALITES

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles L'AFRICAIN VIE Bénin confie à PADME S.A la distribution du produit d'assurance dénommé « Obsèques Alafia » auprès de sa clientèle et de son personnel, conformément à la réglementation applicable aux opérations d'assurance et aux activités des institutions de microfinance.

Article 2 : DEFINITIONS DES RESPONSABILITES

L'AFRICAIN VIE Bénin demeure seule responsable de la conception du produit, de l'appréciation du risque, de l'émission des contrats, de la gestion des sinistres et du paiement des prestations.

PADME S.A intervient exclusivement en qualité de distributeur et d'apporteur d'affaires dans les limites autorisées par la réglementation applicable.

Le contrat d'assurance est conclu directement entre L'AFRICAIN VIE Bénin et l'adhérent.

Article 3 : CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Les Parties s'engagent à exécuter la présente convention dans le strict respect :

- des dispositions du Code CIMA ;
- de la loi n°2025-14 du 02 juillet 2025 portant réglementation de la microfinance en République du Bénin ;
- de la loi n°2017-20 portant Code du numérique en République du Bénin en matière de protection des données personnelles ;
- ainsi que de toute instruction, directive ou décision émanant des autorités de supervision compétentes.

PADME S.A intervient exclusivement en qualité de distributeur et d'apporteur d'affaires dans le cadre de la présente convention. Aucune stipulation de la présente convention ne saurait être interprétée comme lui conférant la qualité d'entreprise d'assurance ou l'autorisant à accomplir des actes réservés par la réglementation aux entreprises d'assurance ou aux intermédiaires d'assurance dûment agréés.

L'AFRICAIN VIE Bénin demeure seule responsable de la conception du produit, de l'appréciation des risques, de l'émission des contrats d'assurance, de la gestion des sinistres et du paiement des prestations garanties.

Les Parties s'engagent à coopérer afin d'assurer en permanence la conformité du partenariat aux exigences légales, réglementaires et prudentielles applicables.

Article 4 : CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Il s'agit de « PADME S.A OBSEQUES ALAFIA », un produit d'assistance funéraire en cas de disparition d'un proche parent. Il a pour objet de mettre à la disposition de tout client de PADME S.A et/ou de ses ayants droit, une couverture en cas de décès d'un membre de sa famille (père et mère biologiques ou légalement adoptifs), en lui garantissant le versement par l'assureur d'une indemnité ou d'un capital forfaitaire pour faire face aux dépenses imputables aux obsèques desdits parents.

C'est une assurance qui couvre également l'adhérent lui-même en cas d'une disparition prématurée de ce dernier. Elle est de durée d'un (01) an et est renouvelable par tacite reconduction.

Les capitaux garantis et les primes annuelles correspondantes sont :

LIBELLES	PRIME /Tête	PRIME A PAYER / AN	CAPITAL TOTAL GARANTI
Assuré & Conjoint (500 000 FCFA / tête)	2.000	4.000	1.000.000
Ascendants biologiques (500 000 FCFA / tête)	2.500	10.000	2.000.000
TOTAL	-	14.000	3.000.000

NB :

- ✓ L'adhérent peut souscrire au maximum 02 contrats sur ce produit ;
- ✓ La prime étant unique elle est non remboursable ;
- ✓ Le décès de l'un des assurés ou de l'un des ascendants du groupe entraîne l'application de la clause de non-paiement de sa prime (pour un ascendant ou un assuré défunt par exemple il n'y aura pas de paiement de prime) ;
- ✓ Le décès de l'assuré principal entraîne la fin du contrat;
- ✓ Les tuteurs et autres parents ne sont pas pris en compte dans les ascendants ;
- ✓ L'âge maximum à la souscription pour les ascendants est fixé à 75 ans et celui des autres assurés (principal et conjoint) 65 ans;
- ✓ L'âge maximum à l'échéance pour les ascendants est fixé à 76 ans et celui des autres assurés (principal et conjoint) 66 ans ;
- ✓ L'assureur est autorisé à procéder, au besoin, à des investigations préalables à l'admission de tout assuré à la présente couverture. Il dispose, à cet effet, de 72h pour accepter ou ajourner ces risques aggravés.

Article 5 : DUREE - EFFET – DENONCIATION

La présente convention prend effet à la date de sa signature par les parties. Elle se renouvelle le 01 Janvier de chaque année par tacite reconduction.

Il est conclu pour une période indéterminée, sauf dénonciation expresse par l'une ou l'autre des parties, trois (03) mois au moins avant la date de cessation souhaitée et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il prend effet pour compter de sa date de signature.

Article 6 : RESEAU DE DISTRIBUTION ET ANIMATION DU RESEAU

PADME S.A désignera des agents habilités chargés de l'information des clients, de la collecte des adhésions et de la transmission des dossiers à l'assureur. Dans le cadre de l'animation du réseau de distribution et dans le but d'inciter les agents chargés de la commercialisation du produit « PADME S.A Obsèques Alafia » à optimiser les ventes, PADME S.A pourrait être amené à autoriser L'AFRICAINNE VIE Bénin à mettre en place, dans ses agences des gestionnaires des ventes du produit, et autoriser, une politique de challenges périodiques qui sera, chaque fois, validée, de commun accord, entre les parties contractantes.

TITRE II- OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 7 : MODE DE FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, L'AFRICAIN VIE Bénin met à la disposition de PADME S.A, un simulateur lui permettant d'appliquer directement la prime d'assurance affichée par le logiciel, et dont les taux ont fait l'objet d'échanges entre les parties. Cette application permettra à PADME S.A de recueillir les adhésions et d'établir les Bulletins Individuels d'Adhésion (BIA) qui seront transmis à L'AFRICAIN VIE Bénin pour validation et émission du contrat d'assurance.

Sur la base des informations générales recueillies auprès des adhérents, et renseignement du module mis à sa disposition, il sera imprimé sur 3 exemplaires le BIA. Il sera adressé à L'AFRICAIN VIE Bénin, une copie du BIA, une copie du compte du client, une copie de sa pièce d'identité.

Article 8 : FAUSSE DECLARATION

Conformément aux articles 18 et 19 du Code CIMA, toute réticence, omission ou fausse déclaration intentionnelle de l'adhérent est susceptible d'entraîner la nullité du contrat ou la réduction de l'indemnité dans les conditions prévues par la réglementation applicable.

PADME S.A demeure responsable de l'exactitude des informations qu'elle transmet à l'assureur dans le cadre de l'exécution de la présente convention.

Article 9 : REGLEMENT DES PRIMES

Les primes sont encaissées par PADME S.A pour le compte de l'assureur et reversées conformément aux modalités convenues entre les parties.

Article 10 : TRANSMISSION DES DOCUMENTS

Tous les documents ayant servi à l'établissement des contrats seront transmis à L'AFRICAIN VIE Bénin au plus tard le 10 du mois suivant celui de la souscription.

Article 11 : DECLARATION DES SINISTRES

PADME S.A doit déclarer à L'AFRICAIN VIE tout sinistre couvert par la présente convention dès qu'elle en a connaissance.

Article 12 : PIECES A FOURNIR

Les pièces à fournir pour le règlement des sinistres sont les suivantes :

- La copie de l'extrait d'acte de décès Sécurisé délivré par l'ANIP
- La copie de l'extrait d'acte de naissance Sécurisé ou une fiche de l'état civil de l'adhérent, ou la photocopie de la pièce d'identité ;
- L'original du contrat (BIA), ou un certificat de perte.
- La copie de l'extrait d'acte de naissance Sécurisé ou une fiche de l'état civil du bénéficiaire, ou la photocopie de la pièce d'identité ;
- Le certificat de genre de mort, à défaut, l'attestation de décès signée du chef quartier ou du chef du village avec la signature de deux (02) témoins ;

Article 13 : REGLEMENT DES SINISTRES

L'AFRICAIN VIE s'engage à régler les sinistres dans un délai de quinze (15) jours au plus tard, dès remise de la dernière pièce justificative, par chèque ou par virement ou par tout autre moyen.

TITRE IV- REMUNERATION – MODIFICATION - COMMUNICATION

Article 14 : REMUNERATION DE PADME S.A

Il est reversé à PADME S.A une commission d'apporteur d'affaires égale à 10% de la prime totale encaissée, nette de taxe et d'accessoires.

Des frais de gestion de 5% de la prime nette de taxes sont accordés au courtier et seront reversés par l'assureur moment du paiement des commissions de PADME S.A.

Article 15 : RESILIATION ET MODIFICATION

Les parties se réservent le droit de résilier le présent contrat de partenariat en cas de non-exécution par l'une d'entre elles, des obligations lui incombant ; auquel cas la partie qui prend l'initiative de la résiliation est tenue d'en saisir l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, au moins trois (03) mois à l'avance.

Toute modification ou précision à la présente, fera l'objet d'un avenant signé des parties.

Article 16 : REGLEMENT DES LITIGES

Pour tous litiges qui pourraient naître de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent Accord, les parties s'engagent à tenter au préalable un règlement à l'amiable.

A défaut d'un accord trois mois après la survenance du différend, compétence est donnée au Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Bénin (CAMEC-CCIB), saisi par la partie la plus diligente.

Article 17 : COMMUNICATION

La communication sera déployée soit par l'affichage permanent des supports de communication. L'AFRICAIN VIE se réserve, par ailleurs, le droit de communiquer directement auprès des clients qui auront souscrit à l'assurance PADME S.A OBSEQUES ALAFIA.

Les campagnes publicitaires ou de communications communes sur ce produit seront initiées d'un commun accord entre les parties.

Article 18 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution de la présente convention et de ses suites, les Parties élisent domicile en leurs adresses respectives mentionnées en tête des présentes.

Fait à Cotonou le

Pour PADME S.A

Pour L'AFRICAINNE VIE BENIN

Gnundéwé Christel YEBE
Directeur Général

Hervé TCHIAKPE
Directeur Général



Déclaration de décès
tenant lieu de certificat de genre mort

Préfecture de.....
Commune de.....
Arrondissement

Je soussigné (e) Mr/Mme.....
Chef du quartier / village d.....
Adresse : ; Tel : / déclare
avoir reçu la déclaration de décès de Mr/Mme
Résident(e) au carré n° ou maison Mr/Mme
dans mon quartier / village et atteste que le décès est bien survenu dans mon village des suites de
Déclaration établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à, le / / 20.....

Nom, Prénom, Signature et cachet du chef de quartier / village

Témoin 1

Témoin 2



Déclaration de décès
tenant lieu de certificat de genre mort

Préfecture de.....
Commune de.....
Arrondissement

Je soussigné (e) Mr/Mme.....
Chef du quartier / village d.....
Adresse : ; Tel : / déclare
avoir reçu la déclaration de décès de Mr/Mme
Résident(e) au carré n° ou maison Mr/Mme
dans mon quartier / village et atteste que le décès est bien survenu dans mon village des suites de
Déclaration établie pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à, le / / 20.....

Nom, Prénom, Signature et cachet du chef de quartier / village

Témoin 1

Témoin 2